

Aufgabenheft

Tag 15

Plattformen rechtssicher betreiben –
Compliance, Risiko &
Wettbewerbsstrategien.

11 Aufgaben · L1 · L2 · L3

Niveau-Mix:
3 L1 · 5 L2 · 3 L3

Bearbeitung:
Selbstbearbeitung im Lernpfad

Dozent:
Can Siebert

Begleitend:
Lehrskript & Lösungsheft

So arbeiten Sie mit diesem Heft

Dieses Aufgabenheft enthält elf Aufgaben zu Tag 15 – *Plattformen rechtssicher betreiben: Compliance, Risikobewertung und Wettbewerbsstrategien*. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Plattformbetreiber Marktorganisation, Datenverarbeitung und Vertrauen *gleichzeitig* verantworten.

- **L1 • Wissen** – **Wissen.** 5 – 10 Minuten pro Aufgabe.
- **L2 • Anwendung** – **Anwendung.** 15 – 30 Minuten.
- **L3 • Management** – **Management.** 30 – 45 Minuten.

Hinweis

Die Musterlösungen finden Sie im separaten *Lösungsheft Tag 15*. Diese Aufgaben sind *kein juristisches Gutachten*, sondern Managementtraining: Sie sollen lernen, Risiken zu erkennen, Compliance-Architekturen zu entwerfen und strategisch zwischen Wachstum und Vertrauen abzuwägen.

Niveau L1 – Wissen & Reproduktion

Hilfsvideos zu diesem Tag

Die folgenden YouTube-Erklärvideos vermitteln die Inhalte, die Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigen. Klicken Sie auf den Titel, um das Video direkt zu öffnen; die vollständige URL steht in Klammern.

1. Digital Services Act (DSA) — die neue EU-Plattformregulierung

<https://youtu.be/eOSdkqWko1M>

(URL: <https://youtu.be/eOSdkqWko1M>)

2. Was der Digital Services Act in der Praxis verlangt

<https://youtu.be/d4BpGYqq7jQ>

(URL: <https://youtu.be/d4BpGYqq7jQ>)

3. Wettbewerbsrecht und unlauterer Wettbewerb (UWG) für Online-Anbieter

<https://youtu.be/yap-ugi7XAU>

(URL: <https://youtu.be/yap-ugi7XAU>)

4. Onlineshop rechtssicher aufstellen — AGB, Datenschutz, Impressum

<https://youtu.be/jPPd8LsM2p8>

(URL: <https://youtu.be/jPPd8LsM2p8>)

Tipp: Öffnen Sie das Video, lassen Sie es im Hintergrund laufen und arbeiten Sie parallel an der Aufgabe.

Aufgabe 1 – Plattformrollen verstehen

L1 • Wissen

~ 8 min

Definieren Sie in jeweils einem Satz die folgenden **fünf Rollen**, in denen ein Plattformbetreiber rechtlich und strategisch agieren kann:

1. **Reiner Vermittler** (z. B. Eigentum/Vertrag liegt nicht beim Plattformbetreiber).
2. **Marktplatzbetreiber** (mit eigenen Regeln für Listing, Ranking, Bewertungen).
3. **Händler** (Plattform tritt selbst als Verkäufer auf).
4. **Dienstleister** (z. B. Zahlungsabwicklung, Logistik, Treuhand).
5. **Ökosystemmanager** (Regelsetzer für Drittanbieter, Datenverarbeiter, Vertrauensinstanz).

Ergänzen Sie einen Satz: Warum kann eine unklare Rollenverteilung im Streitfall (Haftung, Datenverarbeitung) zu erheblichen Risiken führen?

Lernvideo: [Digital Services Act \(DSA\) — die neue EU-Plattformregulierung](#)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 2 – Risikofelder benennen

L1 • Wissen**~ 8 min**

Acht zentrale Risikofelder für Plattformbetreiber:

1. Datenschutz und Datenverarbeitung
2. AGB und Vertragsgestaltung
3. Haftung für Inhalte und Angebote
4. Informationspflichten und Preisangaben
5. Wettbewerbsrecht
6. Plattformtransparenz (Rankings, bezahlte Sichtbarkeit)
7. Bewertungs- und Reputationsmanagement
8. Umgang mit Geschäftskunden (B2B-spezifische Pflichten)

Beschreiben Sie für jedes Risikofeld in einem Halbsatz: *Worauf* muss der Plattformbetreiber besonders achten?

Lernvideo: [Digital Services Act \(DSA\) — die neue EU-Plattformregulierung](#)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 3 – Compliance-Bausteine

L1 • Wissen

~ 8 min

Sechs typische Bausteine eines Compliance-Managementsystems für Plattformbetreiber:

1. Datenschutzkonzept und Verarbeitungsverzeichnis
2. Rollen- und Verantwortlichkeitsmodell (RACI)
3. AGB-Prüfung und Aktualisierung
4. Anbieter-Onboarding und Partnerprüfung
5. Beschwerde- und Eskalationsprozesse
6. Audit-Logik und Schulungen

Beschreiben Sie für jeden Baustein in einem Satz: Welchen Zweck erfüllt er, und welches Risiko mindert er?

Ergänzen Sie einen Satz: Welche *drei* Bewertungsdimensionen bilden ein Risiko-Register typischerweise ab (Eintrittswahrscheinlichkeit, Schadenshöhe, Reputationswirkung, regulatorische Bedeutung, Steuerbarkeit)?

Lernvideo: [Digital Services Act \(DSA\) — die neue EU-Plattformregulierung](#)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Niveau L2 – Anwendung & Transfer

Aufgabe 4 – CareMarket Digital – Plattformrisiken erkennen

L2 • Anwendung

~ 25 min

Fallbeschreibung

Unternehmen: “CareMarket Digital” betreibt eine Plattform, auf der Pflegeeinrichtungen kurzfristig externe Dienstleister für Reinigung, Fahrdienste, Betreuung und technische Services finden können. Anbieter erstellen Profile, Pflegeeinrichtungen stellen Anfragen, und die Plattform vermittelt passende Dienstleister.

Gegeben:

- Anbieter laden selbstständig Leistungsbeschreibungen und Preise hoch.
- Pflegeeinrichtungen können Anbieter bewerten.
- Die Plattform schlägt passende Anbieter automatisch vor.
- Einige Anbieter werben mit unklaren Qualitätsversprechen.
- Kundendaten und Anfragedaten werden gespeichert.
- Die Plattform verdient an Vermittlungsgebühren.
- Die Geschäftsführung möchte schnell in weitere Regionen expandieren.

Arbeitsauftrag:

1. Benennen Sie mindestens **acht mögliche Risiken** (rechtlich, organisatorisch oder reputationsbezogen).
2. Ordnen Sie jedes Risiko einem Bereich zu: *Datenschutz · Vertrag · Haftung · Transparenz · Bewertung · Anbieterqualität · Wettbewerb*.
3. Beschreiben Sie, welche **drei Risiken** besonders kritisch für Vertrauen und Marktposition sind.
4. Entwickeln Sie **drei einfache Compliance-Maßnahmen**, die vor einer Expansion eingeführt werden sollten.
5. Formulieren Sie eine Managementempfehlung: *sofort expandieren, begrenzt expandieren* oder *zunächst Compliance verbessern* – mit Begründung.

Lernvideo: Was der Digital Services Act in der Praxis verlangt

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 5 – Wettbewerbspositionen & Marktstrategie

L2 • Anwendung

~ 25 min

Wettbewerbssituation “CareMarket Digital”

- **Wettbewerber A** – sehr günstige Vermittlungsgebühren, expandiert schnell, geringe Anbieterprüfung.
- **Wettbewerber B** – positioniert sich als Premiumplattform mit streng geprüften Anbietern.
- **Wettbewerber C** – regionaler Spezialist mit hoher Bekanntheit und lokalem Servicenetz.
- “CareMarket Digital” hat gute Technologie, aber noch keine klare Marktpositionierung.

Mögliche Positionierungen:

- **A:** Preisgünstige Vermittlungsplattform.
- **B:** Qualitäts- und Sicherheitsplattform (geprüfte Anbieter, Zertifikate).
- **C:** Spezialisierungs- und Branchenplattform (Pflege-spezifische Compliance).
- **D:** Service-/Daten-Plattform (Reporting, Analytics für Träger).

Arbeitsauftrag:

1. Bewerten Sie die vier Positionierungen A – D in jeweils zwei Dimensionen: *kurzfristiges Wachstumspotenzial* und *langfristige Differenzierung / Verteidigungsfähigkeit*.
2. Wählen Sie **eine** Positionierung für “CareMarket Digital” – mit Blick auf das sensible Marktumfeld (Pflege).
3. Begründen Sie, welche Positionierung kurzfristig attraktiv, aber langfristig riskant wäre.
4. Formulieren Sie eine **Differenzierungsbotschaft** in drei Sätzen: Wie soll “CareMarket Digital” am Markt wahrgenommen werden?
5. Welche **drei Vertrauenselemente** müssen für diese Positionierung sichtbar sein?

Lernvideo: [Was der Digital Services Act in der Praxis verlangt](#)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 6 – Ranking-Transparenz und bezahlte Sichtbarkeit

L2 • Anwendung

~ 22 min

Kontext

Auf “CareMarket Digital” werden Anbieter nach Relevanz, Bewertungen, Reaktionszeit *und* bezahlter Sichtbarkeit gerankt. Die Kennzeichnung bezahlter Platzierungen ist heute klein und nur teilweise sichtbar. Anbieter beklagen sich, dass sie nicht wissen, woran sie sind.

Arbeitsauftrag:

1. Beschreiben Sie in 2–3 Sätzen, warum *Ranking-Transparenz* für Plattformbetreiber sowohl eine *rechtliche* als auch eine *strategische* Pflicht ist (Stichworte: P2B-Verordnung-Gedanke, Vertrauen, Anbieterbindung).
2. Entwickeln Sie eine **transparente Ranking-Kommunikation**: Welche fünf Faktoren werden veröffentlicht, in welcher Reihenfolge, mit welcher Erklärung?
3. Definieren Sie die **Kennzeichnung bezahlter Sichtbarkeit**: Wie wird sie *eindeutig* sichtbar? (Ort, Wording, Farbe / Symbol).
4. Beschreiben Sie einen einfachen **Beschwerdeprozess** für Anbieter, die das Ranking bestreiten: Eingangskanal, Bearbeitungsfrist, Eskalation.
5. Formulieren Sie eine Faustregel: Was darf bei der Ranking-Logik *nicht* im Algorithmus versteckt sein?

Lernvideo: Was der Digital Services Act in der Praxis verlangt

[illegible]

.....

.....

.....

Aufgabe 7 – Bewertungs- und Vertrauensmanagement

L2 • Anwendung

~ 22 min

Arbeitsauftrag:

Bewertungen sind ein Kernetreiber des Plattformvertrauens – und gleichzeitig ein Angriffspunkt (Fake-Bewertungen, Manipulation, “Bewertungsbomben” bei Konflikten).

1. Beschreiben Sie **drei Arten von Bewertungsproblemen**, die ein Plattformbetreiber realistisch erleben wird (z. B. gefälschte Positivbewertungen, koordinierte Negativbewertungen, Bewertungen ohne Kaufkontext).
2. Entwickeln Sie **vier konkrete Schutzmechanismen** (z. B. Verifizierter Kauf erforderlich, Bewertungsfenster, Monitoring auf Muster, Beschwerdeprozess).
3. Beschreiben Sie, wie eine **Eskalationslogik** bei Bewertungsstreitigkeiten aussehen kann (Wer prüft? In welchem Zeitraum? Welche Sanktion bei Verstoß?).
4. Formulieren Sie eine Faustregel: Wann ist die Löschung einer Bewertung legitim – und wann wirkt sie selbst als Vertrauensschaden?

Lernvideo: Wettbewerbsrecht und unlauterer Wettbewerb (UWG) für Online-Anbieter

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Aufgabe 8 – Risiko-Register erstellen

L2 • Anwendung

~ 22 min

Arbeitsauftrag:

Erstellen Sie ein einfaches **Risiko-Register** für “CareMarket Digital” mit **acht Risiken**. Für jedes Risiko bewerten Sie auf einer Skala 1 – 5:

- *Eintrittswahrscheinlichkeit* (1 = sehr unwahrscheinlich, 5 = sehr wahrscheinlich)
- *Auswirkung* (1 = gering, 5 = sehr hoch)
- *Steuerbarkeit* (1 = sehr schwer, 5 = gut steuerbar)

Für jedes Risiko: Benennen Sie zusätzlich **eine Mitigation-Maßnahme** und einen **Verantwortlichen** (Plattformmanagement, Compliance, IT, Anbieter Management, Geschäftsführung).

Risiko	Wkt.	Ausw.	Steu.	Mitigation	Verantwortlich
	—	—	—		
	—	—	—		
	—	—	—		
	—	—	—		

(Erweitern Sie die Tabelle handschriftlich auf 8 Zeilen.)

Abschließend: Welches *eine* Risiko hat die höchste Kombination aus Auswirkung und Wahrscheinlichkeit – und wie würden Sie dem Vorstand in einem Satz Vorrang erklären?

Lernvideo: Wettbewerbsrecht und unlauterer Wettbewerb (UWG) für Online-Anbieter

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Niveau L3 – Management & Entscheidungsarchitektur

Aufgabe 9 – Fallstudie TradeParts Europe – Compliance & Expansion

L3 • Management

~ 45 min

Fallstudie: TradeParts Europe

“TradeParts Europe” betreibt eine B2B-Plattform für Ersatzteile, technische Komponenten und Wartungsservices. Industriekunden vergleichen Anbieter, fragen Angebote an und buchen Services. Die Plattform ist in drei Ländern aktiv und plant Expansion in zwei weitere europäische Märkte.

Rahmenbedingungen:

- Plattformumsatz: 24 Mio. € jährlich
- 2.300 Anbieter · 18.000 Unternehmenskunden
- Budget für Compliance, Governance, Positionierung: 650.000 €
- Markteintritt geplant innerhalb 12 Monaten
- Ranking-Logik: Relevanz, Preis, Lieferfähigkeit, Bewertungen, bezahlte Sichtbarkeit
- Produktdatenqualität uneinheitlich

Aktuelle Risiken:

- Unklare Vertragsrollen Plattform · Anbieter · Kunde.
- Uneinheitliche AGB und Servicebedingungen.
- Datenschutzfragen bei Kunden- und Transaktionsdaten.
- Intransparente Ranking- und Sichtbarkeitslogik.
- Manipulationsverdacht bei Bewertungen.
- Qualitätsprobleme einzelner Anbieter.
- Preisdruck durch Wettbewerber.
- Austauschbarkeitsrisiko im Markt.

Arbeitsauftrag:

1. Analysieren Sie die wichtigsten *rechtlichen, organisatorischen* und *wettbewerblichen* Risiken.
2. Entwickeln Sie ein **Risiko-Register** mit Bewertung nach Eintrittswahrscheinlichkeit, Auswirkung und Steuerbarkeit.
3. Leiten Sie zentrale **Compliance-Maßnahmen** für Plattformbetrieb und Expansion ab.
4. Entwickeln Sie eine **Wettbewerbs- und Marktpositionierungsstrategie**.
5. Entscheiden Sie, ob die Expansion *sofort, schrittweise* oder *erst nach Governance-Stabilisierung* erfolgt – mit Begründung.
6. Verteilen Sie das Budget (650.000 €) auf: Compliance, Produktdatenqualität, Ranking-Transparenz, Bewertungsmanagement, Anbieterprüfung, Positionierung, Schulung.
7. Treffen Sie mindestens *eine Entscheidung unter Unsicherheit* und begründen Sie diese aus Senior-Sicht.

Lernvideo: Wettbewerbsrecht und unlauterer Wettbewerb (UWG) für Online-Anbieter

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 10 – Rechtssicherheit als Wettbewerbsvorteil

L3 • Management

~ 30 min

Diskussionsaufgabe.

Compliance wird häufig als Kostenfaktor wahrgenommen – “Bremse” für Wachstum. Auf Plattformmärkten kann sie aber genauso ein *Wettbewerbsvorteil* sein: transparente Regeln, geprüfte Anbieter und stabile Beschwerdewege schaffen Vertrauen, das Wettbewerber mit Lowest-Cost-Modellen nicht erreichen.

Arbeitsauftrag:

1. Beschreiben Sie in 3–4 Sätzen, in welchen *drei Konstellationen* Compliance zu einem strategischen Wettbewerbsvorteil wird (z. B. regulierte Branchen, B2B-Großkunden mit Lieferkettenpflichten, sensible Daten, öffentliche Aufträge).
2. Wählen Sie ein **konkretes Branchenbeispiel** (Pflege-Plattform, Medizinprodukte, öffentliche Beschaffung, Finanzdienste, kritische Infrastruktur). Erläutern Sie:
 - Welche *drei Compliance-Bausteine* sind hier strategischer Hebel und nicht nur Pflicht?
 - Wie ließe sich daraus eine sichtbare **Vertrauensmarke** machen (Zertifikat, Audit, externes Siegel, transparenter Bericht)?
 - Welche *Trade-offs* entstehen (Wachstumsgeschwindigkeit, Anbieterzahl, Margenstruktur)?
3. Formulieren Sie eine **Faustregel** (1–2 Sätze): Wann ist Compliance vor Wachstum die strategisch *billigere* Entscheidung – obwohl sie kurzfristig teurer scheint?

Lernvideo: [Onlineshop rechtssicher aufstellen — AGB, Datenschutz, Impressum](#)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 11 – Transferprojekt – Rechtssichere Wettbewerbs- und Governance-Architektur

L3 • Management

~ 45 min

Rolle und Ausgangslage

Ihre Rolle: Chief Platform Officer (oder Chief Compliance Officer, Head of Marketplace, Leiter:in Strategie, Risiko- und Governance-Manager:in, externe:r Plattformberater:in).

Ausgangslage: Ein wachsendes Plattformunternehmen möchte seine Marktposition ausbauen und gleichzeitig rechtliche Risiken reduzieren. Die Plattform vermittelt Anbieter, Kunden und Partner, verarbeitet Nutzungs- und Transaktionsdaten, steuert Sichtbarkeit über Rankinglogiken und ermöglicht Bewertungen. Wachstum bringt neue Risiken: Anbieter fordern Transparenz, Kunden erwarten geprüfte Qualität, Wettbewerber greifen über Preis an, regulatorische Anforderungen werden komplexer.

Rahmenbedingungen:

- Budget begrenzt · Marktinformationen unvollständig.
- Wettbewerber wachsen aggressiv.
- Rechtliche Anforderungen pro Markt unterschiedlich.
- Anbieter und Kunden reagieren sensibel auf Regeln, Gebühren, Rankings, Bewertungen.
- Überregulierung kann Wachstum bremsen – Unterregulierung gefährdet Vertrauen.

Arbeitsauftrag: Entwickeln Sie eine strategische *Entscheidungsarchitektur* – keine Maßnahmenliste – für Rechtssicherheit, Compliance, Risikosteuerung und Wettbewerbspositionierung.

1. **Zielbild** einer rechtssicheren und wettbewerbsfähigen Plattformstrategie.
2. Analyse der Plattformrolle (Vermittler, Händler, Dienstleister, Datenverarbeiter, Ökosystem, Mischform).
3. **Risiko-Register** mit rechtlichen, organisatorischen, reputationsbezogenen und wettbewerbslichen Risiken.
4. **Compliance-Architektur** mit Verantwortlichkeiten, Regeln, Kontrollen, Dokumentation, Eskalation.
5. **Governance-Struktur** für Anbieter-Onboarding, Produktdaten, Bewertungen, Ranking, Beschwerden, Sperrungen, Partner.
6. **Wettbewerbsstrategie** mit klarer Marktpositionierung und Differenzierungslogik.
7. Entscheidung, welche *Wachstums- oder Expansionsoptionen* priorisiert, begrenzt oder zurückgestellt werden.
8. **KPI-Architektur** für Compliance, Vertrauen, Beschwerden, Bewertungsqualität, Anbieterqualität, Marktposition, Wachstum.
9. Roadmap für 12 – 18 Monate.
10. Drei **Managemententscheidungen unter Unsicherheit**.

Zusatzanforderung: Treffen Sie mindestens eine bewusste *Entscheidung gegen* eine kurzfristig attraktive Wachstums-/Wettbewerbsmaßnahme, wenn Rechtssicherheit, Vertrauen oder Marktposition gefährdet

würden – und begründen Sie aus Senior-Sicht.

Lernvideo: Onlineshop rechtssicher aufstellen — AGB, Datenschutz, Impressum

[illegible]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Abschluss

Sie haben alle elf Aufgaben bearbeitet. Vergleichen Sie nun Ihre Antworten mit dem *Lösungsheft Tag 15*.

Was Sie jetzt können sollten

- Plattformrollen und ihre rechtlichen Implikationen sauber unterscheiden.
- Risikofelder und Compliance-Bausteine systematisch einordnen.
- Ein Risiko-Register als Steuerungsinstrument erstellen.
- Ranking- und Bewertungsmanagement als Vertrauensaufgabe verstehen.
- Compliance als Wettbewerbsvorteil argumentieren.
- Eine Entscheidungsarchitektur entwickeln, die Wachstum, Recht und Vertrauen ausbalanciert.
- Trade-offs zwischen Skalierung und Governance verantwortlich bewerten.